

訴 願 人 ○○商行

代 表 人 ○○○

原 處 分 機 關 臺北市政府環境保護局

訴願人因違反空氣污染防治法事件，不服原處分機關民國 113 年 11 月 19 日住字第 20-113-110001 號裁處書，提起訴願，本府決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

原處分機關所屬環保稽查大隊（下稱稽查大隊）接獲民眾檢舉，於民國（下同）113 年 4 月 17 日派員至本市松山區○○大道○○段○○號（位於第 3 之 1 種住宅區，下稱系爭地點）進行稽查，發現訴願人於該址 1 樓經營居酒屋（市招：○○居酒屋食堂，下稱系爭餐廳），雖設有空污防制設備，仍有油煙及異味污染物逸散之虞，乃開立環境稽查勸告通知單，命訴願人立即改善，將不定期複查等。嗣稽查大隊於 113 年 7 月 19 日（星期五）19 時 52 分許派員前往稽查，並會同其委託辦理異味污染物官能測定之專責機構○○○○○○股份有限公司（下稱○○公司）之人員在系爭地點周遭進行異味污染物官能測定採樣，經檢驗後之異味污染物實測值為 21，超過工業區及農業區以外地區排放標準值（標準值 10）。原處分機關審認訴願人違反空氣污染防治法第 20 條第 1 項規定，乃掣發 113 年 8 月 7 日第 Y037063 號舉發通知書舉發。嗣原處分機關依空氣污染防治法第 62 條第 1 項第 1 款規定，以 113 年 11 月 19 日住字第 20-113-110001 號裁處書（下稱原處分），處訴願人新臺幣（下同）10 萬元罰鍰，並依環境教育法第 23 條規定，令訴願人指派其環境保護權責人員接受環境講習 2 小時。原處分於 113 年 11 月 29 日送達，訴願人不服，其間於 113 年 11 月 18 日經由稽查大隊向本府提起訴願，114 年 1 月 3 日、1 月 7 日及 2 月 25 日補正訴願程式，並據原處分機關檢卷答辯。

理 由

- 一、按空氣污染防治法第 2 條規定：「本法所稱主管機關：在中央為行政院環境保護署；在直轄市為直轄市政府……。」第 3 條規定：「本法用詞，定義如下：
 - 一、空氣污染物：指空氣中足以直接或間接妨害國民健康或生活環境之物質。
 - 二、污染源：指排放空氣污染物之物理或化學操作單元，其類別如下：（一）移動污染源：指因本身動力而改變位置之污染源。（二）固定污染源：指移動污染源

以外之污染源。……。五、排放標準：指排放廢氣所容許混存各種空氣污染物之最高濃度、總量或單位原（物）料、燃料、產品之排放量。……。」第 4 條規定：「各級主管機關得指定或委託（任）專責機關（構），辦理空氣污染訓練及防制之有關事宜。」第 20 條規定：「公私場所固定污染源排放空氣污染物，應符合排放標準。前項排放標準，由中央主管機關依特定業別、設施、污染物項目或區域會商有關機關定之。直轄市、縣（市）主管機關得因特殊需要，擬訂個別較嚴之排放標準，報請中央主管機關會商有關機關核定之。……。」第 62 條第 1 項第 1 款規定：「公私場所所有下列情形之一者，處新臺幣二萬元以上一百萬元以下罰鍰；其違反者為工商廠、場，處新臺幣十萬元以上二千萬元以下罰鍰，並通知限期補正或改善，屆期仍未補正或完成改善者，按次處罰；情節重大者，得令其停工或停業，必要時，並得廢止其操作許可或勒令歇業：一、違反第二十條第一項規定。」第 83 條規定：「本法所定之處罰，在中央由行政院環境保護署為之；在直轄市、縣（市）由直轄市、縣（市）政府為之。」第 85 條規定：「依本法處罰鍰者，其額度應依污染源種類、污染物項目、程度、特性及危害程度裁處，其違規情節對學校有影響者，應從重處罰。前項裁罰之準則，由中央主管機關定之。」

環境教育法第 2 條規定：「本法所稱主管機關：……在直轄市為直轄市政府……。」第 23 條規定：「自然人、法人、設有代表人或管理人之非法人團體、中央或地方機關（構）或其他組織違反環境保護法律或自治條例之行政法上義務，經處分機關處分停工、停業或新臺幣五千元以上罰鍰者，處分機關並應令該自然人、法人、機關或團體指派有代表權之人或負責環境保護權責人員接受一小時以上八小時以下環境講習。」第 24 條之 1 第 1 項規定：「本法所定環境講習時數，其執行方式，由中央主管機關定之。」

空氣污染防制法施行細則第 2 條第 5 款規定：「本法第三條第一款所定空氣污染物之分類如下：……五、異味污染物：指具有氣味，足以引起厭惡或其他不良情緒反應之污染物。」

固定污染源空氣污染物排放標準第 1 條規定：「本標準依空氣污染防制法第二十條第二項規定訂定之。」第 2 條規定：「本標準適用於新設立或變更、或既存之固定污染源（分別簡稱為新污染源、既存污染源）；其標準如附表。但特定業別、區域或設施另訂有排放標準者，應優先適用該標準。」第 3 條第 1 款規定：「本標準專用名詞及符號定義如下：一、周界：指公私場所所使用或管理之界線。」第 5 條規定：「周界測定係在公私場所周界外任何地點，能判定污染物由欲測之公私場所排放所為之測定。如在公私場所周界外無法選定測點時（

例如堤防、河川、湖泊、窪谷等）得在其廠界內三公尺處選定適當地點測定。公私場所污染源之所有人或代表人對周界之認定如有異議，應於該污染源於第一次被告發之次日起三十日內檢具書面資料向當地主管機關申請周界之再認定。」

附表（節略）

項次	空氣污染物	排放標準	
		周界	
436	異味污染物	區域別	標準值
		工業區及農業區以外地區	標準 3：10

公私場所固定污染源違反空氣污染防制法應處罰鍰額度裁罰準則（下稱裁罰準則）第 1 條規定：「本準則依空氣污染防制法（以下簡稱本法）第八十五條第二項規定訂定之。」第 2 條規定：「本準則適用於公私場所之固定污染源違反本法時應處罰鍰之裁罰。」行為時第 3 條規定：「違反本法各處罰條款，除本法另有規定者外，以罰鍰裁罰公式計算應處罰鍰，並取至新臺幣元，小數點後無條件捨去。前項罰鍰裁罰公式如下：罰鍰額度＝AxBxCxDx（1+E）x 罰鍰下限 前項公式之 A 代表污染程度、B 代表污染物項目、C 代表污染特性及 D 代表影響程度，均為附表一所列裁罰因子之權重；E 代表加重或減輕裁罰事項，為附表二所列裁罰因子之權重，屬加重處罰事項之 E 為正值；屬減輕處罰事項之 E 為負值。……。」第 4 條規定：「依前條規定計算應處罰鍰額度逾法定罰鍰額度上限者，以該法定罰鍰額度上限裁處之；低於該法定罰鍰額度下限者，以該法定罰鍰額度下限裁處之。」

附表一（節錄）

項次	7		
違反本法條款	第 20 條第 1 項(固定污染源排放空氣污染物應符合排放標準規定)		
本法處罰條款及罰鍰範圍(新臺幣)	第 62 條第 1 項第 1 款 工商廠場：10~2,000 萬元		
污染程度(A)	二、異味官能測定值與排放標準之比值 R（倍數）	(一)R≥3	A=3~10
		(二)1<R<3	A=1
污染物項目(B)	B=1.5		
污染特性(C)	C=違反本法規定之日(含)前 1 年內違反相同條款之累積次數		
影響程度(D)	D=1		

附表二（節錄）

	加重或減輕裁罰事項	加重或減輕裁罰之權重上限
二、應減輕裁罰事項(合計最多減輕權重不得超過總權重(AxBxCxD)百分之 80)	(三)違規日前 3 年內首次違反本法規定，且未涉及本法第 96 條第 1 項規定之情節重大情形	0.5
	(四)稽查配合度良好	0.2

環境講習執行辦法第 1 條規定：「本辦法依環境教育法（以下簡稱本法）第二十四條之一第一項規定訂定之。」第 8 條規定：「處分機關裁處環境講習，應依附件一計算環境講習時數。一年內於同一直轄市、縣（市）主管機關轄區內，第二次以上違反同一環境保護法律或自治條例之同條同項（款、目）規定者，應依前項規定之二倍計算環境講習時數，最高至八小時。一行為違反同一環境保護法律或自治條例，經處分機關同時處罰鍰及停工、停業處分者，其環境講習時數應從重處分。」

附件一（節錄）

項次	違反法條	裁罰依據	違反行為	裁處金額與同一條款適用對象最高上限罰鍰金額之比例（A）	環境講習（時數）
1	違反環境保護法律或自治條例	第 23 條、第 24 條	違反環境保護法律或自治條例之行政法上義務，經處分機關處新臺幣 5,000 元以上罰鍰或停工、停業處分者。	裁處金額逾新臺幣 1 萬元 A≤35%	2

前行政院環境保護署（112 年 8 月 22 日改制為環境部，下稱前環保署）108 年 1 月 10 日環署空字第 1070107824 號函釋（下稱 108 年 1 月 10 日函釋）：「……說明：一、查空氣污染防制法（下稱空污法）中所稱公私場所，包括工商廠場及非工商廠場。工商廠場係指從事營利、工商活動行為或須經目的事業主管機關核准始得設立之公私場所，如公司、工廠（場）及商業場所等。……。」

臺北市政府 91 年 7 月 15 日府環一字第 09106150300 號公告：「……公告事項：本府將空氣污染防制法有關本府權限事項委任本府環境保護局，以該局名義執行，並自 91 年 6 月 21 日起生效。」

100 年 7 月 1 日府環四字第 10034316800 號公告：「主旨：公告本府主管環境教育業務委任事項，並自即日起生效。……公告事項：本府將『環境教育法』中下列主管權責業務事項，委任本府環境保護局，以該局之名義執行之。……三、環境教育法罰則相關事項。」

原處分機關 113 年 1 月 16 日北市環稽字第 1133002221 號公告：「主旨：公告委託○○○○○○股份有限公司辦理『113 年度異味污染物官能測定』，自中華民國 113 年 1 月 1 日起實施。依據：空氣污染防制法第 4 條及行政程序法第 16 條。公告事項：一、本局環保稽查大隊辦理『113 年度異味污染物官能測定』，包括（1）進行『異味污染物官能測定』採樣；（2）採樣之樣品保存、運送、分析及檢測，並於檢驗完成後製作檢測報告書等作業，自 113 年 1 月 1 日起至 113 年 12 月 31 日止委託○○○○○○股份有限公司辦理。……。」

二、本件訴願理由略以：稽查大隊於 113 年 7 月 19 日晚上 7 點同委檢測廠商，於訴願人營業時段進行「異味污染物官能測定法」採樣，檢測結果為 21，超過標準，而星期五晚上○○大道○○段店家都有在營業，空氣中都瀰漫著一些味道，而檢測的空氣在訴願人門口蒐集，不能因為測試超標，就判斷是訴願人造成；且訴願人於 113 年 8 月 16 日暫停營業請環境部認可的第三實驗室（○○○○○○股份有限公司）來檢測，一樣超過標準，請問訴願人都不營業，要如何改善店門口空氣？不服原處分機關之檢測結果。

三、查本件原處分機關於事實欄所述時、地派員會同辦理異味污染物官能測定之專責機構○○公司，於 113 年 7 月 19 日至系爭地點周遭進行異味污染物官能測定採樣，經檢驗後之異味污染物實測值為 21，已超過工業區及農業區以外地區排放標準值（標準值 10），有稽查大隊 113 年 7 月 19 日異味污染物官能測定採樣紀錄單、收文號第 1133049722 號陳情訴願案件簽辦單所附查覆內容、○○公司報告日期為 113 年 7 月 29 日環檢採樣行程編號第 EPAB24070024 號固定污染源空氣污染物排放檢測報告（下稱 113 年 7 月 29 日檢測報告）及採證照片等影本附卷可稽，原處分自屬有據。

四、至訴願人主張檢測樣本雖係在其門口蒐集，惟檢測當天系爭地點附近店家均有營業，如何判斷空氣污染超過標準係訴願人系爭餐廳所為；且訴願人於 113 年 8 月 16 日暫停營業，並自行聘請○○○○○○股份有限公司協助檢測，空氣污染仍超過標準云云：

（一）按公私場所固定污染源排放空氣污染物，應符合排放標準；工商廠場違反者，處 10 萬元以上 2,000 萬元以下罰鍰；異味污染物為空氣污染物；在工業區

及農業區以外地區之異味污染物排放標準值為 10 ；為空氣污染防制法第 20 條第 1 項、第 62 條第 1 項第 1 款、同法施行細則第 2 條第 5 款、固定污染源空氣污染物排放標準第 2 條附表所明定。復按周界測定係在公私場所周界外任何地點，能判定污染物由欲測之公私場所排放所為之測定，此為固定污染源空氣污染物排放標準第 5 條所明定。

(二) 本件訴願人從事餐飲業，於系爭地點經營系爭餐廳（居酒屋），依前環保署 108 年 1 月 10 日函釋意旨，其營業場所為空氣污染防制法中所稱公私場所之工商廠場，其排放之異味污染物，自應適用固定污染源空氣污染物排放標準。依卷附資料及稽查大隊收文號第 1133049722 號陳情訴願案件簽辦單所附查覆內容影本略以：「……二、該店從事餐飲業，店內供應多種燒烤、炸物等料理。自 107 年 4 月迄今，接獲○○大道○○段周邊里民、民意代表多次反映該店油煙異味致空氣污染一事，本局於 113 年 4 月 17 日派員前往現場查察，稽查時於周界外仍有油煙異味逸散之虞，稽查人員開立勸告通知單……，要求該店改善及加強空氣污染防制措施，並告知近期將啟動異味污染物官能檢測及相關裁罰金額，由現場人員簽名確認。三、本局復於 113 年 7 月 19 日 19 時 50 分會同『○○○○○○股份有限公司』於法定周界外進行『異味污染物官能測定法-三點比較式嗅袋法（NIEAA201.14A）』……採樣，採樣時該店營業中，多位稽查人員於現場均有感受到該店外明顯燒烤異味，經選定該店排風設備出口附近異味污染物最濃處作為採樣地點，並避開附近店家門口及排風口以減少採樣干擾，採樣完成後經現場人員確認無誤並送樣檢驗。後續測定結果異味污染物實測值為 21，已逾固定污染源空氣（異味）污染物周界排放管制標準值 10，本局業依該店違反空氣污染防制法第 20 條第 1 項規定掣單告發。……。」

(三) 經查，原處分機關委託辦理異味污染物官能測定之○○公司係經前環保署認證許可之環境檢驗測定機構，領有前環保署 112 年 4 月 25 日環署環檢字第 016 號環境檢驗測定機構許可證；該公司於 113 年 7 月 19 日於系爭地點進行採樣，經異味污染物官能測定分析後之異味污染物實測值為 21，超過固定污染源空氣污染物排放標準附表所定工業區及農業區以外地區排放標準值（10），並有○○公司 113 年 7 月 29 日檢測報告影本在卷可憑；是訴願人排放異味污染物超過排放標準之違規事實，洵堪認定。至訴願人主張其檢測樣本雖係在其門口蒐集，惟檢測當天系爭地點附近店家均有營業，如何判斷空氣污染超過指標係其所為，以及訴願人已於 113 年 8 月 16 日暫停營業，並自行委外檢測，空氣污染仍超標等節。查依卷附上開稽查大隊陳情訴願案件簽

辦單所附查覆內容影本略以：「……三、……經選定該店排風設備出口附近異味污染物最濃處作為採樣地點，並避開附近店家門口及排風口以減少採樣干擾，採樣完成後經現場人員確認無誤並送樣檢驗。……。」另原處分機關於 113 年 9 月 12 日就執行異味官能周界採樣時是否需於不同地點進行採樣及測定背景環境異味值之疑義，以 113 年 9 月 12 日函詢環境部釋疑，案經該部以 113 年 9 月 19 日環部授研字第 1135016742 號函復略以：「……說明：……二、……『異味污染物官能測定法－三點比較式嗅袋法（NIEA A201.14 A）』六、（二）周界及環境大氣中採樣，規定真空瓶採樣法與採樣袋間接採樣法係『於採樣地點附近尋找異味污染物最濃處作為採樣點』，並未規範需於不同地點進行採樣及測定背景環境異味值。三、貴局依法執行異味污染物檢測，係屬特定採樣地點於特定採樣時間點之瞬間異味污染物濃度值，故本件於不同採樣時間點（113 年 7 月 19 日及 8 月 16 日）之檢測數據代表性應不相同而無法相比較。」是依上開說明，尚難認本案 113 年 7 月 19 日之採樣有違法之處。復訴願人雖主張於 113 年 8 月 16 日暫停營業，並自行聘請○○○○○○股份有限公司檢測等語，惟其係於不同採樣時間點採樣之檢測數據，依環境部上開函釋意旨，訴願人上開委外機構所作檢測數據，與本件○○○公司 113 年 7 月 19 日採樣所作之檢測數據代表性應不相同，故二者無法比較；是訴願人所附 113 年 8 月 16 日採樣之檢測報告，屬事後行為，尚不影響本件違規事實之認定。訴願主張各節，均不足採。從而，原處分機關依前揭規定及裁罰準則行為時第 3 條規定等，審酌訴願人違規情節包括：污染程度（A）（A=1）、污染物項目（B）（B=1.5）、污染特性（C）（C=1）、影響程度（D）（D=1）、加重或減輕裁罰事項（E）（E=-0.5-0.2=-0.7），處訴願人 10 萬元【 $A \times B \times C \times D \times (1+E) \times 10 \text{ 萬} = 1 \times 1.5 \times 1 \times 1 \times [1 + (-0.7)] \times 10 \text{ 萬} = 4 \text{ 萬 } 5,000$ ，低於法定罰鍰額度下限 10 萬元，故以法定罰鍰額度下限裁處】罰鍰（按：113 年 12 月 31 日修正發布之裁罰準則第 3 條附表一就上述內容未修正），並依環境教育法第 23 條等規定，令訴願人指派其環境保護權責人員接受環境講習 2 小時，並無不合，原處分應予維持。

五、綜上論結，本件訴願為無理由，依訴願法第 79 條第 1 項，決定如主文。

訴願審議委員會主任委員 連 堂 凱（公出）

委員 張 慕 貞（代行）

委員 陳 愛 娥

委員 李 瑞 敏

委員 王 士 帆
委員 陳 衍 任
委員 周 宇 修
委員 陳 佩 慶
委員 邱 子 庭

中 華 民 國 114 年 3 月 24 日

本案依分層負責規定授權人員決行

如對本決定不服者，得於本決定書送達之次日起 2 個月內，向臺北高等行政法院提起行政訴訟。（臺北高等行政法院地址：臺北市士林區福國路 101 號）